

2018년도

종합감사결과 처분요구서



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

I. 추진개요

1. 감사배경

연금업무는 교직원의 퇴직 및 사망에 대한 적절한 퇴직(유족)급여와 재해로 인한 주택손실·교직원 및 가족 사망에 대한 부조급여 지급을 통해, 교직원과 그 가족 및 유족의 경제적 생활안정과 복리향상에 기여하고 있다.

최근 『사립학교교직원연금법』과 일부 조항에 대한 준용법인 『공무원연금법』개정에 따라 부담금 징수의 효율의 연도별 점진적 증가와 재직기간 상한의 연장, 분할연금 도입 등으로 연금법 적용 가입자 관리의 중요성이 증대되어 연금업무 전반에 걸친 업무위험 Risk를 종합적으로 점검함으로써, 신뢰할 수 있는 연금업무 운영체계 구축을 지원하는데 본 감사 목적이 있다.

한편, 공단 「감사규정」 제4조(감사의 종류) 제2항과 “2018년도 연간 감사계획 수립(안) [감사실-202(2018.01.31.)]에 근거하여 감사를 실시하였다.

2. 감사방향 및 중점사항

이번 감사에서는 2017년 종합감사 실시 이후(관련성이 있는 경우 2017. 4. 7.이전 사항 포함) ‘...’에서 수행했던 연금업무 전반을 점검하되, 연금법령 및 지침 부합성과 효율적 연금업무 개선방안 마련에 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 필요한 기초자료 확인 등을 위하여 2018. 4. 16부터 4.20까지 5일간 예비조사를 실시하였고, 2018. 4. 23부터 4. 27까지 5일간 본 감사를 실시함

※ 감사 연인원 수(50명) : 10일 × 5명

4. 감사결과 처리

감사실시 이후 개선, 시정, 통보 처분과 관련한 업무에 대해서는 현지에서 업무처리 경위를 확인하고 관련업무 담당자 등으로부터 확인서를 징구하였으며, 지적사항에 대해서는 종합감사 마감회의(2018.4.27.) 및 감사실 내부 검토와 감사심의위원회의 심의(2018.6.11)를 거쳐 감사결과를 최종확정하였다.

3. 감사결과 조치요구

구분	계	시정	주의	경고	경징계	개선	통보	현지조치	모범
.....	7	2					4	1	
=====	1					1			
.....	1					1			
.....	3		2		1				
계	12	2	2		1	2	4	1	

II. 감사 수감부서 현황

1. 수감부서 주요업무

구 분	주요 업무분장
.....	• 해당지역 교직원 및 연금수급자(정보변경에 한함) 관리 • 재직기간 합산 및 소급통산 업무처리 등 • 대고객 관련 서비스 증진 및 행사업무 • 기준소득월액의 결정 등 연금업무 • 대여 및 개인회생 신청 교직원 관리 • 상담실 운영, 관리 • 지부 물품 구매

2. 수감부서 연금업무 관할현황

(2018. 3. 31.기준)

구 분	학교기관 수	재직교직원 수	연금수급자 수	계
.....	843 (13.0%)	32,212 (10.2%)	8,959 (12.2%)	42,014 (10.6%)
전체지역	6,470 (100%)	315,392 (100%)	73,423 (100%)	395,285 (100%)

4. 지적사항별 처분요구사항

해당부서	번호	지적사항	처분사항
.....	1	환수금 체납부동산 압류해제 결정기준 수립 필요	개선
.....			통보
.....	2	국고학자금 수혜자녀 장기 휴학자 실태조사 미흡	시정
=====	3	생활자금대여 신청가능금액 초과자 보증보험 설정기준 보완필요	개선
.....	4	정년초과자에 대한 학교기관 안내필요	현지조치
.....	5	현원 없는 학교기관 관리 부적정	시정
.....	6	장기 휴직자 관리 부적정	통보
.....	7	퇴직취소 교직원 신분변동 관리 미흡	통보
.....			견책 · 주의
.....	8	퇴직급여 종류변경처리 부적정	통보

5. 세부 감사결과

■ 불입자료 참조

개선 · 통보

번 호 [1]

제 목 환수금 체납자 부동산 압류해제 결정기준 수립 필요

소 관 부 서 ::::

조 치 부 서 ::::

내 용

1. 업무개요

각 지부에서는 『사립학교교직원연금법』(이하 ‘연금법’) 제39조(급여의 환수)에 따라 ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우, ② 급여를 받을 권리가 있는 사람이 급여 신청 시 공단에 급여제한 사유를 사실과 달리 신고(미신고 포함)한 경우, ③급여를 받은 후 급여 지급사유가 소급하여 소멸된 경우, ④ 그 밖에 급여가 잘못 지급된 경우가 발생한 경우 기 지급한 급여액에 이자 및 환수비용을 가산하여 징수하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

연금법 제52조(강제 징수) 및 동법 시행령 제73조(강제징수)에 의하면 교직원 또는 학교기관이 납부하여야 할 환수금을 기한 내 납부하지 않을 경우, 공단에서는 납기기한을 정하여 독촉해야 하고 독촉기한까지 납부하지 않을 경우 교육부장관에게 체납처분 승인을 받아 국세체납처분의 예에 따라 강제 징수하여야 한다.

국세체납처분이란 국세 납부기한에 납부하지 않는 경우에 있어서 행정상의 강제징수처분이며 일반적으로 『국세징수법』(이하 ‘징수법’)에 근거하여 적용하고 있다.

한편 공단에서는 환수자에 대한 압류재산 해제범위의 구체화를 위해 「환수 체납액에 대한 금융자산 체납처분(압류)관련 업무처리(안)」[☆☆☆☆-5339(2016.09.19.)]을 수립하여 시행하고 있으며, 세부적인 금융자산(예금) 압류 해제기준은 아래와 같다.

【표 1】 예금압류 해제 기준

- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에만 압류해제가 가능하다.
 - 압류결정금액의 1/2이상 납부한 경우
 - 압류 후 분할납부금을 3개월 이상 계속 납부이행한 경우
 - 압류 설정한 은행들의 계좌잔액 합계가 150만원 미만인 경우(소액금융자산)
 - 법원으로부터 압류 해제에 관한 서류(예 : 압류범위변경 등)를 받는 경우
 - 압류결정이 취소된 경우

3. 감사결과 확인된 문제

① 부동산 체납처분(압류) 해제 관련기준의 부재

공단에서는 연금법령 및 공단의「재무회계규정 및 회계사무규칙」에 의한 급여환수업무와 관련하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을「환수기준」[:::-1071(2018.03.09.)]으로 정하고 있으며, 주요 내용을 살펴보면 금융자산 압류해제의 경우 「환수기준」 제11조에서 압류해제 범위를 「환수 체납액에 대한 금융자산 체납처분(압류)관련 업무처리(안)」에 준하여 정하고 있으나, 부동산 체납처분(압류)에 관하여는 적용기준이 없는 것으로 확인되었다.

그리고 「환수기준」 제12조(재산압류) 제4항에서는 ‘재산압류 후 『국세징수법』 제53조에 따른 압류해제 사유가 발생한 경우에는 동법 제54조에 따라 지체 없이 그 압류를 해제하고 필요한 조치를 취하도록’ 정하고 있는데 부동산 체납처분의 해제에 대해서도 이를 적용할 것인지에 대한 별도의 언급이 없어 다소 모호하게 운영되고 있는 실정이었다.

【표 2】 국세징수법 제53조(압류 해제 요건)

- ① 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 압류를 즉시 해제하여야 한다.
1. 납부, 총당, 공매(公賣)의 중지, 부과의 취소 또는 그 밖의 사유로 압류할 필요가 없게 된 경우
 2. 제50조에 따른 제3자의 소유권 주장이 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우
 3. 제3자가 채납자를 상대로 소유권에 관한 소송을 제기하여 승소 판결을 받고 그 사실을 증명한 경우
- ② 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 압류재산의 전부 또는 일부에 대하여 압류를 해제할 수 있다.
1. 압류 후 재산가격이 변동하여 채납액 전액을 현저히 초과한 경우
 2. 압류에 관계되는 채납액의 일부가 납부되거나 총당된 경우
 3. 부과의 일부를 취소한 경우
 4. 채납자가 압류할 수 있는 다른 재산을 제공하여 그 재산을 압류한 경우

『국세징수법』 상 압류해제 요건 중 하나인 ‘압류에 관계되는 채납액의 일부가 납부되거나 총당된 경우’를 해석함에 있어 국세청 「국세기본법, 국세징수법 해석편람」(징세 46101-1320, 1999.6.2.)에서는 ‘법정기일이 도래한 국세 채납액 전액을 납부하면 세무서장은 당해 재산에 대한 압류를 해제한다.’고 명시함으로써, 사실상 환수금액 전액이 납부되지 않으면 재산압류를 해제 할 수 없도록 하고 있다.

그러나 대부분의 채납처분대상자가 보유하고 있는 부동산의 경우 환수금에 비해 매각가격이 현저히 낮고 공단이 등기 촉탁한 가압류가 후순위로 등재된 경우가 많아 공매처분을 하더라도 실익이 없어, 절대적인 압류해제 기준을 적용하기 보다는 압류재산을 담보로 성실한 납부의무를 이행할 수 있도록 유도할 필요성이 있으므로 압류해제 가능범위에 대한 합리적인 기준 도입이 필요할 것으로 판단된다.

② 부동산 압류해제 시 근거서류 정구 부적정

이번 종합감사기간(2018. 4. 16 ~ 4. 27) 동안 ‘.’.’.’.’에서 2017. 1. 1 이후부터 2018. 4. 15 기간에 환수금 미납자 중 재산조회 후 압류를 실시한 대상자 10명(금융자산 압류 대상자 9명, 부동산 압류 대상자 1명)에 대한 자료를 검토한 결과, 아래와 같이 1명에 대해 부동산 압류를 해제한 사실이 확인되었다.

【표3】 부동산 압류해제 현황

성명	고객ID	환수채납액	압류촉탁일	압류해제일	납부금액	납부일	채납 잔액
○○○	*****	10,746,639	2017.12.20	2018.1.9	2,762,640	2018.1.5	7,983,999

그런데 부동산 압류해제의 근거로 든 압류대상자가 작성한 ‘환수원금 납부 및 지연이자 감경 요청서’에는 2018. 1. 5 환수원금과 환수이자 일부의 합계액인 2,762,640원을 납부하고 이후 매월 221,770원을 성실히 납부하겠다는 내용만 서술되어 있을 뿐, 납부하지 않을 경우에 대한 별도의 제재방안을 언급하고 있지 않아 납부의무 이행 실효성이 미흡한 것으로 나타났다.

따라서 채납자의 채납처분 절차에 준하여 3회 이상 분할납부금이 납부되지 않는 경우 다시 채납처분을 실시할 수 있음을 압류대상자에게 주지시킬 필요성이 있을 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견

능능능능능에서는 감사결과에 대해 부동산 압류해제에 대한 기준을 각 지부 담당자의 의견을 수렴하여 반영하겠다는 의견을 제시하였고, ‘.’.’.’.’는 감사결과를 받아들이면서 향후 환수금 납부확약서를 정구할 경우 미납부 시 공단의 제제조치를 명시하는 절차를 적극 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

능능능능능장은 공단 「환수기준」 개정 등을 통하여 부동산 채납처분(압류) 해제에 대한 합리적 기준을 마련하시기 바라며, (개선)

·“·“·“·장은 향후 압류대상자가 환수금 납부에 대해 상당기간 납부하지 않을 경우 공단이 취할 수 있는 제재방안을 주지하여, 성실히 납부에 임할 수 있도록 적극 안내하시기 바랍니다. (통보)

시 정

번 호 (2)

제 목 국고학자금 수혜자녀 장기 휴학자 실태조사 미흡

소 관 부 서 ······

조 치 부 서 ······

내 용

1. 업무개요

·“·“·“·에서는 교직원의 생활안정과 복리증진을 목적으로 교직원 본인 또는 자녀에 대하여 대학 학자금(학사과정) 대여 지급 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단은『사립학교교직원연금법(이하 ‘연금법’)』 제60조의3(국가사업의 위탁 등), 『연금법 시행령』 제96조(위탁사업과 비용부담 등) 및 『사립학교교직원 학자금 대여사업 위탁관리 규칙(교육부령)』에 따라 교직원의 생활안정과 복리증진을 목적으로 교직원 본인 또는 자녀에게 대학 학자금을 무이자로 대여해 주고 있다.

국고학자금 대여의 운영과 관련한 세부적인 사항은 「대여규정」, 「국고학자금 대여 안내서(대여 업무처리 기준)」를 수립하여 시행하고 있는데, 「국고학자금 대여 안내서(업무처리기준)」에 의하면 수혜학생 학적변동 신고의 유의사항에 수혜대상이 장기 휴학 등으로 졸업예정일이 명확하지 않은 경우 공단에서 일괄 조사 후 휴학 기간이 3년을 초과하는 경우 직권으로 복학 처리하도록 되어 있다.

따라서 공단은 국고학자금 대여를 받은 교직원 본인 및 자녀 중 3년 이상 장기 휴학자에 대한 실태조사를 실시하여 학적상태를 확인하고 사안에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘...’에서 실시한 국고학자금 수혜자녀 장기 휴학자에 대한 실태조사 현황을 점검해 본 결과 2016년 11월 23일 「장기 휴학자 실태조사[‘...’-3042(2016.11.23.)]」를 실시한 이후 현재까지 국고학자금 수혜자녀 장기 휴학자에 대한 실태조사를 전혀 실시하고 있지 않은 것으로 확인되었다. 그 결과 2018. 3. 31. 기준 3년 이상 장기 휴학자가 【별첨 1】과 같이 교직원 ○○○ 등 38명이 있는 것으로 확인 되었으며, 이중 ○○○ 등 2명은 이전에도 실태조사 대상에 포함되어 조사하였으나 조사 후 현재까지 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 확인 되었다.

4. 관계부서 의견

‘...’는 잦은 업무 인수인계 과정에서 국고학자금 수혜자녀에 대한 장기 휴학자 실태조사 업무에 대하여 전달 받지 못해 관련 업무를 누락하였으나, 향후 장기 휴학자에 대한 실태조사를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

‘...’장은 학자금대여 수혜자녀 중 장기 휴학자에 대한 정기적 실태(반기 별) 조사를 실시하시기 바라며, 3년을 초과하는 장기 휴학자에 대하여 국고학자금 대여안내서(업무처리기준)에서 정한 기준에 따라 업무를 처리하시기 바랍니다. (시정)

개 선

번 호 (3)

제 목 생활자금대여 신청가능금액 초과자 보증보험 설정기준 보완 필요

소 관 부 서 ...

조 치 부 서 ≡≡≡≡≡≡

내 용

1. 업무개요

‘...’에서는 교직원의 생활안정과 복리증진을 목적으로 교직원 및 연금수급권자를 대상으로 일반대여, 단기재직자대여, 신혼대여 등 생활자금 대여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단은 『사립학교교직원연금법』 제53조의3(기금의 관리·운용) 제2항 제3호 및 「사립학교교직원연금공단 정관 제27조(사업) 제3호」에 따라 교직원의 퇴직급여 또는 연금액의 범위 내에서 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금 대여 서비스를 시행하고 있으며, 생활자금 대여의 운영과 관련한 세부적인 사항은 「대여규정」, 「생활자금 대여 안내서(대여 업무처리 기준)」를 수립하여 시행하고 있다.

한편 「생활자금 대여 안내서(업무처리기준)」에 의하면 재직 교직원의 경우 【표4】에 해당하는 경우에 한하여 부족한 금액에 대해 보증보험증권을 설정하면 추가로 대여가 가능하도록 하고 있는데 보증보험증권을 설정하는 이유는 대여를 받은 교직원이 대출받은 대여원리금을 상환하지 못할 경우 발생할 수 있는 미회수대여금에 대하여 보증보험증권을 통해 보전 받기 위함이다.

【표4】 보증보험증권 설정 시 추가대여 가능범위

- ① **【단기재직자대여】** 단기재직자의 퇴직급여액이 2천만원 미만인 경우
 - * 대여한도액 ▶ 1,000만원 이내
- ② **【신혼대여】** 신혼대여자의 예상 퇴직급여액의 1/2이 3천만원 미만인 경우
 - * 대여한도액 ▶ 3,000만원 이내

3. 감사결과 확인된 문제

생활자금 대여를 받은 ‘.’.’.’.’. 관할 재직 교직원에 대한 퇴직급여 1/2초과자 (2018.03.31. 기준)를 점검한 결과 교직원 32명이 확인되었는데, 이중 교직원 ○○○ 등 16명의 교직원은 보증보험증권을 설정하여 추가로 대여를 받은 단기재직자대여 및 신혼대여 신청 교직원으로 확인되었다.

그러나 나머지 교직원 ○○○ 등 16명(*특히 교직원 윤종근의 경우 대여금이 4,887,290원 초과 하는 것으로 확인됨)은 【별첨2】와 같이 보증보험증권을 설정하지 않았음에도 퇴직급여의 1/2을 초과하는 것으로 나타났으며, 대부분 생활자금 대여를 신청한 교직원이 퇴직급여액의 1/2 범위 내에서 대여를 신청하고 이후 교직원 본인의 재임용이나 휴직 후 복직하는 등 사유로 인해 기준소득월액이 감소하면서 대여한도(퇴직급여액의 1/2)를 초과한 것으로 확인되었다.

이처럼 동일하게 퇴직급여의 1/2을 초과하더라도 상황에 따라 보증보험증권 설정 기준을 달리 적용하는 이유는 생활자금 대여 신청 후 대여한도(퇴직급여액의 1/2)를 초과하는 경우에 대하여 어떻게 처리할 것인가를 「생활자금 대여 안내서(업무처리기준)」에 어떻게 처리하여야 한다고 세부적으로 정한 내용이 없기 때문인 것으로 확인 되었는데 이에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견

≡≡≡≡≡≡은 재임용이나 휴직 후 복직하는 등 사유로 인해 기준소득월액이 감소하여 대여한도를 초과하는 사례가 발생하고 있음을 인지하였고, 이에 대하여 관련 기준을 검토하여 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

≡≡≡≡≡≡장은 재임용이나 휴직 후 복직하는 등 사유로 인해 기준소득월액이 감소하여 대여한도를 초과하는 교직원에 대한 해결방안을 마련하시기 바랍니다. **(개선)**

현지조치

번 호 (4)

제 목 정년초과자에 대한 학교기관 안내필요

소 관 부 서

조 치 부 서

내 용

1. 업무개요

공단은 정년을 초과하여 재직하는 교직원에 대한 퇴직예외 처리, 전직, 퇴직 등 세부사항을 정하기 위해 「정년 초과자에 대한 업무처리 방침(안)」 [≡≡≡≡≡≡≡≡-3445, 2017.9.22.]을 정하여 시행한 바 있다.

2. 관계법령 및 내부규정 등(판단기준)

연금법의 개정으로 인하여 교직원의 퇴직처리는 학교기관의 고유권한으로 퇴직신고 없이 공단에서 직권으로 퇴직처리를 할 수 없어 학교기관의 신고를 받도록 정하고 있고, 2017. 1. 1.부터 시행되는 교직원 정년기준 변경에 따라 정년초과자에 대한 재직기간 관리를 위해 ≡≡≡≡≡≡≡≡에서는 정년초과자의 재직기간 관리 시스템을 구축한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2018. 3. 31.일자 기준 관할의 정년초과자는 56명이며, 이 중 행정절차에 대한 이해도가 낮은 유치원 재직자는 【별첨3】과 같이 35명으로 확인되었다. 정년초

과자에 대한 연금법상 재직기간 산입 및 부담금 고지가 되지 않도록 시스템화 되어 있으나, 행정처리가 미숙한 유치원의 경우 정년 초과자 잔류로 인해 정·현원 관리에 영향을 미칠 수 있으므로 선량한 관리자의 주의 의무 이행 차원에서 해당기관에 대한 안내가 필요할 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견

.는 감사결과에 별다른 이견 없이 정년초과자에 대한 학교기관 안내를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

.장은 정년을 초과한 교직원에 대해 학교기관에 안내하여 정년초과자에 대한 업무처리가 적절히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (현지조치)

시 정

번 호 (5)

제 목 현원 없는 학교기관 관리 부적정

소 관 부 서 ······

조 치 부 서 ······

내 용

1. 업무개요

공단은 관할청의 인가취소 및 폐교 또는 명칭변경 등 사유 발생 시 관할청으로부터 그 사실을 통보 받아 업무처리에 임하고 있으며, 부담금 또는 환수금을 내지 아니하면 교육부장관의 승인을 받아 국세 체납처분을 할 수 있다고 되어 있다.

2. 관계법령 및 내부규정 등(판단기준)

『사립학교법』 제4조(관할청)에 해당하는 관할청은 『사립학교교직원연금법(이하 ‘연금법’)』 제60조의 2(관할청의 업무협조)에 따라 학교의 설립·폐지를 인가하거나 인가를 취소한 경우 또는 학교경영기관의 설립·해산을 인가하거나 인가를 취소한 경우에는 그 사실을 공단에 통보해야 한다고 규정하고 있다.

한편, 공단은 연금법 제52조(강제징수)에 따라 부담금 또는 환수금을 내지 아니하면 기한을 정하여 독촉할 수 있으며, 독촉 기한 내에 부담금 또는 환수금을 내지 아니하면 교육부장관의 승인을 받아 국세 체납처분을 할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

·“·“·“에서는 【표5】와 같이 □□□□□□□□ 외 20개 기관이 최종 퇴직교직원 발생 이후 장기간 현원이 없는 상태로 지속되고 있음에도 불구하고 해당 기관이나 교육청 등에 이를 확인하지 않고 있는 실정이며, 이들 기관 중 3개 기관(□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□)에서는 합계 금액 670,470원의 부담금이 체납상태인 것으로 확인되었다.

【표5】현원 없는 기관내역 현황

(기준일 : 2018. 3. 31)

순번	기관명	연금법 적용일	기관 상태	최종 소속 교직원 퇴직일	체납부담금
1	□□□□□	1999-06-04	정상	2018.2.28	
2	□□□□□	2009-07-01	정상	2018.2.28.	
3	□□□□□□□	2010-03-01	정상	2018.2.28.	
4	□□□□□□	2011-02-17	정상	2018.2.28.	
5	□□□□□□□	2011-02-17	정상	2016.6.30.	2,990
6	□□□□□	2011-02-25	정상	2017.3.01.	
7	□□□□□□□	2011-08-01	정상	2017.3.15.	
8	□□□□□	1999-05-20	정상	2018.3.01.	
9	□□□□□	2000-07-25	정상	2017.9.01.	
10	□□□□□	2001-09-19	정상	2016.2.29.	
11	□□□□□□	2002-03-19	정상	2018.3.01.	
12	□□□□□□□	2002-05-07	정상	2018.3.01.	
13	□□□□□	2006-06-02	정상	2018.2.28.	
14	□□ □□□□□	2006-09-26	정상	2017.2.28.	
15	□□□□□	2007-02-27	정상	2018.3.01.	
16	□□□□□□	2007-04-12	정상	2017.3.01.	
17	□□□□□	2009-10-01	정상	2017.2.28.	1,190
18	□□□□□	2010-05-01	정상	2018.2.28.	
19	□□□□□□□□□□□	2010-07-01	정상	2015.3.01.	
20	□□□□□□□□□	2012-03-01	정상	2017.3.31.	666,290
21	□□□□□□□□	2006-07-03	정상	2017.2.28.	
【합계】					670,470

4. 관련부서 의견

‘...’에서는 감사결과를 받아들이면서 체납부담금이 존재하는 학교기관에 대하여 체납부담금을 징수하고 향후 현원 없는 학교기관 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

‘...’장은 현원이 없이 지속되고 있는 기관에 대하여 관할청에 폐교 여부 등 해당사실 의뢰 및 협조를 구하여 학교기관 관리를 철저히 하고 체납부담금이 존재하는 학교기관의 체납부담금(합계금액 670,470원)을 징수하시기 바랍니다. **(시정)**

통 보

번 호 (6)

제 목 장기 휴직자 관리 부적정

소 관 부 서 : : : : :

조 치 부 서 : : : : :

내 용

1. 업무개요

‘...’에서는 재직 중인 교직원의 전직, 직위변동, 승진·강임, 휴직, 복직, 징계처분 등 신분변동에 대해 심사하여 교직원 기본내역에 반영하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법 시행령』 제75조(신분변동 신고)에 의하면 학교기관의 장은 교직원이 퇴직·사망·전출(교직원이 퇴직한 후 그 퇴직한 날 또는 그 다음날에 다시 교직원으로 임명되어 퇴직급여 및 퇴직수당을 수령하지 아니한 경우를 포함한다. 이하 같다)·휴직 그 밖에 재직 중 신분변동사항이 있는 경우에는 지체 없이 신분변동신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)를 공단에 제출하도록 되어 있다.

그리고 『사립학교법』 제55조(복무) 제1항에 의하면 사립학교 교직원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용하고 있으며, 『국가공무원법』 제71조(휴직) 및 제72조(휴직기간)에 따르면 휴직기간은 각 사유별로 정하고 있는데 특별한 경우를 제외하고는 3년 이내로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

휴직은 기준소득월액, 재직기간, 퇴직급여 및 퇴직수당에 직접적인 영향을 미치기 때문에 학교기관에서는 교직원의 퇴직·사망·전출·휴직 등의 신분변동 발생 시 공단에 신고해야 함에도 이를 누락하는 경우가 종종 발생하며, 국가공무원법 상 특별한 사유를 제외하고 일반적인 휴직의 경우 휴직기간을 3년 이내로 정하고 있으므로 업무 담당자는 3년을 초과하는 휴직자에 대하여 지속적인 실태조사를 실시하여 사안에 따라 적절한 조치를 취해야 한다.

그런데 ‘...’에서 실시한 3년 이상 장기 휴직자에 대한 실태조사 현황을 점검해 본 결과 2016.11.23 「장기휴직 교원에 대한 신분변동(복직) 관련 서류 제출 안내」[‘...’-3048(2016.11.23.)]를 마지막으로 현재까지 장기 휴직자에 대한 실태조사를 전혀 실시하고 있지 않았으며, 2018.3.31 기준 3년 이상 장기 휴직자는 【표6】과 같이 교직원 이동희 등 13명이 남아있는 것으로 확인 되었다.

【표6】휴직/직위해제 대상자 실태 조사표

(기준일 : 2018. 3. 31)

No	성명	주민등록번호	학교기관명	직구분	상태	상태일	휴직구분
1	○○○	*****-1*****	□□□□□	교원	휴직	2011-01-01	고용휴직
2	○○○	*****-1*****	□□□□	직원	휴직	2013-11-01	일반휴직
3	○○○	*****-2*****	□□□ □□□□□	교원	휴직	2014-03-01	육아휴직
4	○○○	*****-2*****	□□ □□□□	교원	휴직	2014-03-01	육아휴직
5	○○○	*****-2*****	□□□□ □□□□□	교원	휴직	2014-04-24	육아휴직
6	○○○	*****-2*****	□□□□ □□□□□□	교원	휴직	2014-07-25	육아휴직
7	○○○	*****-2*****	□□□□□□□□□□	교원	휴직	2014-11-01	일반휴직
8	○○○	*****-2*****	□□ □□□□	교원	휴직	2014-11-17	육아휴직
9	○○○	*****-1*****	□□□□□□	교원	휴직	2015-03-01	고용휴직
10	○○○	*****-2*****	□□ □□□□	교원	휴직	2015-03-01	육아휴직
11	○○○	*****-2*****	□□ □□□□□□	교원	휴직	2015-03-01	육아휴직
12	○○○	*****-2*****	□□□□□□□□	교원	휴직	2015-03-01	일반휴직
13	○○○	*****-2*****	□□□□	교원	휴직	2015-03-01	육아휴직

4. 관계부서 의견

‘...’는 3년 이상 장기 휴직 교직원 실태조사에 대하여 관련 규정에 대한 교육 실시 및 업무분장 명시 등을 통해 누락이 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

‘...’장은 3년 이상 장기 휴직중인 교직원에 대해 학교기관에 확인하여 교직원의 신분변동 관리업무가 지속적으로 이루어질 수 있도록 정기적으로 점검하시기 바랍니다. (통보)

통 보

번 호 (7)

제 목 퇴직취소 교직원 신분변동 관리 미흡

소 관 부 서 ::::

조 치 부 서 ::::

내 용

1. 업무개요

‘:::’에서는 연금법 적용 교직원에 대한 퇴직급여 산정의 적정성 유지를 위하여 임
용부터 퇴직 시 까지 발생하는 각종 신분변동 내역을 확인하는 교직원 신분변동관리업무
를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법(이하 ‘연금법’)』을 적용받는 학교기관에서는 동법 시행령
제75조(신분변동신고)에 따라 교직원이 퇴직·사망·전출·휴직 그 밖에 재직 중 신분변
동사항이 있는 경우에는 지체 없이 신분변동신고서를 공단에 제출하여야 하며, 신분변동
신고서류를 제출받은 각 지부에서는 관련 내역을 면밀히 검토하여 이를 교직원 기본내역
에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이번 종합감사기간(2018. 4. 16 ~ 4. 27) 동안 2017. 1. 1 이후부터 2018. 4. 15 기간에
‘:::’에 접수된 신분변동 신고사항의 전자기록물철 등록현황을 살펴본 결과, 총 14건

(2017년 10건, 2018년 4건)의 신분변동 관련 문서 중 1건에 대하여 학교기관으로부터 신
분변동신고를 접수 받고도 이를 교직원 총괄내역에 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

【표7】 교직원 신분변동 미처리 현황

성명	고객ID	학교기관	최초 임용일	퇴직일	퇴직급여 종류	급여지급일	신규임용일
○○○	*****	□□□□□	1998.3.16	2014.2.28	퇴직연금일시금	2014.4.22	2014.11.1

상기 교직원은 교원소청심사위원회의 「소청심사청구 결정 통지(****-**** 직권
면직 처분 취소 청구)」에 따라 2014. 2. 28 퇴직이 원천 취소되어, 연금법 상 재직기간
으로 인정받지 못한 2014. 3. 1 ~ 2014. 10. 31(8개월)을 추가 산입해주어야 하나 2014.
4. 22에 퇴직연금일시금 271,637,510원을 지급받았으므로 지급받은 퇴직급여를 공단에 납
부하는 환수결정 이후 신분변동의 정정이 가능하다.

그런데 ‘:::’에서는 상기 교직원과의 유선통화에서 목돈을 납부하기가 어렵다는 점
을 이유로 교원소청심사위원회의 결정과 무관하게 2014. 2. 28 퇴직과 2014. 11. 1 신규임
용이 유효한 것으로 조치해줄 것을 요청받았고, 이후에도 지부에서는 환수금 납부안내를
위해 수차례 통화를 시도하였으나 연락이 닿지 않아 현재까지 별다른 환수결정을 하지
않고 있는 것으로 나타났다.

연금법 제39조(급여의 환수)에 의하면 급여의 환수사유가 발생한 경우 공단은 급여액을
환수하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 환수를 위해 별도로 납부대상자의 동의를 구해야
할 이유가 없고, 특히 상기 사례의 경우 연금법 시행령 제25조 제4항에 따른 환수금 분
할납부 대상에 해당하는 것으로 볼 수 있어 최대 60회까지 나누어 환수금 분할납부가 가
능할 것으로 보인다.

또한 교직원의 임면과 퇴직 등에 관한 권한은 『사립학교법』에 따라 학교법인 또는 사립학교경영자가 임용하도록 정하고 있어 교직원 개인이 본인의 신분변동 내역을 자의적으로 판단하여 일방적으로 정할 수 없으므로 학교기관 신분변동 신고내용을 재검토하여 별다른 변경사항이 없는 한 교직원총괄내역에 즉시 반영하여야 한다.

4. 관계부서 의견

‘‘‘.’’는 신분변동 신고내용의 변동유무를 학교기관에 확인하여, 관련 교직원에게 환수 결정 및 연금법 상 재직기간 추가반영 업무를 바로 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

‘‘‘.’’장은 퇴직이 취소된 교직원에게 기 지급된 퇴직연금일시금을 바로 환수결정하고, 환수금 분할납부 사항을 교직원에게 적극 안내하시기 바라며 학교기관에서 신고한 신분변동 사항을 즉시 반영하시기 바랍니다. (통보)

건책 · 주의 및 통보

번 호	(8)
제 목	퇴직급여 종류변경처리 부적정
소 관 부 서	· · · · ·
조 치 부 서	· · · · ·, · · · · ·
내 용	

1. 업무개요

‘‘‘.’’에서는 퇴직급여를 지급받은 교직원이 퇴직급여의 종류를 변경하고자 할 경우 기 지급한 퇴직급여를 환수하고 변경된 급여종류로 퇴직급여를 재결정하는 급여변경 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법(이하 ‘연금법’) 시행령』 제53조의3(퇴직급여의 변경신청 등) 제1항에서는 퇴직급여, 유족급여 또는 장애급여를 신청한 사람이 급여의 종류를 변경하거나, 조기퇴직연금의 지급시기를 변경하려는 경우에는 급여 지급일(연금 또는 연금공제 일시금인 급여의 경우에는 최초 연금 지급일)부터 30일 이내에 신청한 경우에 한하여 변경이 가능함을 명시하고 있다.

따라서 지부에서는 퇴직급여 종류 변경 신청을 받은 경우 해당 교직원의 급여지급 현황을 면밀히 검토하여 변경을 승인하거나 반송하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘...’에서는 이번 종합감사기간(2018. 4. 16 ~ 4. 27) 중에 아래와 같이 퇴직급여 종류변경을 처리한 사실이 있다.

【표8】 퇴직급여 종류변경 처리현황

성명	고객ID	퇴직기관	퇴직일	퇴직급여종류	퇴직급여 신청일	최초 연금지급일	급여종류 변경일
○○○	*****	□□□□□	2017.8.31	퇴직연금공제일시금	2017.10.16	2017.10.25	2018.4.20

상기 퇴직 교직원(이하 ‘민원인’)은 경제적 어려움을 이유로 2018.2.13. ‘...’에 기존 퇴직연금공제일시금을 퇴직연금일시금으로 변경해 줄 것을 요청하는 퇴직급여 변경신청서를 제출하였으나, 지부에서는 법령에서 정하고 있는 변경 가능기한이 이미 경과하였다는 사유로 2018.2.19 이를 반송하였다.

이후 민원인은 공단의 퇴직급여 종류변경 거부에 불복하여 이를 변경해 줄 것을 요청하는 내용으로 심사청구를 제기(2018.3.9.) 하였으며 이후 제232차 사립학교교직원연금급여재심위원회(2018.4.13.)에서 ‘기각’ 하였음에도 불구하고, ‘...’에서는 ‘공단에 불이익한 부분이 없고 어머니가 자녀의 생명을 담보로 한 민원을 외면할 수 없어 예외적으로 처리한다.’는 사유로 2018.4.19. 퇴직급여 종류변경을 승인하면서 재결정 차액인 106,761,620원을 2018.4.20 민원인에게 지급한 것으로 확인되었다.

민원인의 경제적 어려움을 헤아리고자 한 부분은 어느 정도 인정할 수는 있겠으나, 연금제도 운영의 근간이 되는 연금법령과 공단의 결정에 이의가 있는 경우 구제받을 수 있는 사립학교교직원연금급여재심위원회의 결정을 위반해서는 안 되며, 퇴직급여 종류변경 신청기간이 경과한 다른 퇴직 교직원과의 형평성에도 부합하지 않으므로 반드시 연금법령 및 위원회 결정을 존중하여 업무처리를 철저히 진행하여야 한다.

4. 관계부서 의견

‘...’는 퇴직자의 경제적 사정을 헤아려 처리한 사안으로 감사실의 처분요구에 별다른 이의를 제기하지 않겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

‘...’장은 연금법령과 사립학교교직원연금급여재심위원회의 결정을 위반한 채 자의적으로 퇴직급여 종류변경을 최종 승인한 인원에 대해 신분상 조치(견책)하시고 관련자들에게는 인사상 조치(주의)하시기 바랍니다.

※ 관련자 현황

조치내역	부서명	직위(급)	성명	관리기간	담당업무
신분상 조치(견책)	...	수수수(*급)	○○○	2017.5.1. ~ 현재	지부업무 총괄
	...	♡♡(*급)	○○○	2015.6.1. ~ 현재	급여업무 총괄(확인)
인사상 조치(주의)	...	수수(*급)	○○○	2016.8.1 ~ 2018.4.30	급여업무(연금 및 공제일시금)

‘...’장은 향후 퇴직급여 종류 변경 시 연금법·령에서 정하고 있는 바를 면밀히 검토하여 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)

[별첨1]

국고학자금 수혜학생(본인포함) 장기휴학자 실태조사표

(기준일 : 2018. 3. 31)

순번	교직원		대상자녀					휴학 연월	비고
	성명	주민번호	성명	주민번호	수업 연한	입학 연월	졸업 연월		
1	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	6	2008/09	2019/02	2014/02	
2	○○○	*****-2*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2014/11	
3	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2010/03	2016/08	2013/12	
4	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2007/03	2017/02	2014/09	
5	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2011/03	2015/02	2014/09	
6	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2009/03	2015/08	2014/03	
7	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2005/03	2014/08	2013/11	기 조사
8	○○○	*****-2*****	○○○	*****-2*****	4	2010/03	2017/02	2015/03	
9	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	2	2008/03	2015/08	2013/11	기 조사
10	○○○	*****-2*****	○○○	*****-2*****	4	2013/03	2017/08	2015/03	
11	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2007/03	2016/02	2015/04	
12	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2014/09	
13	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2010/03	2017/08	2014/12	
14	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2006/02	2015/02	2014/12	
15	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2012/03	2017/02	2015/03	
16	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2011/03	2017/02	2014/12	
17	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2008/03	2014/02	2014/09	
18	○○○	*****-2*****	○○○	*****-2*****	4	2013/03	2018/02	2014/10	
19	○○○	*****-2*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2015/01	
20	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2009/03	2016/02	2015/02	
21	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2010/03	2015/08	2015/01	
22	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2010/03	2015/08	2014/12	
23	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2011/03	2018/02	2014/09	
24	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2012/03	2016/02	2015/04	
25	○○○	*****-2*****	○○○	*****-1*****	4	2012/03	2017/02	2014/03	
26	○○○	*****-2*****	○○○	*****-2*****	4	2012/03	2017/02	2014/03	
27	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2014/09	
28	○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2009/03	2015/08	2014/02	
29	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2011/03	2015/08	2014/05	
30	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2014/03	2018/02	2015/03	
31	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2008/03	2015/08	2014/10	
32	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2012/03	2016/02	2014/10	
33	○○○	*****-2*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/08	2015/01	
34	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2014/09	
35	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2010/03	2017/08	2013/12	
36	○○○	*****-2*****	○○○	*****-1*****	4	2013/03	2017/02	2015/03	
37	○○○	*****-1*****	○○○	*****-1*****	4	2010/03	2016/02	2014/10	
38	○○○	*****-1*****	○○○	*****-2*****	4	2011/03	2015/08	2014/10	

[별첨2]

관할 생활자금 대여 1/2초과자 현황

(기준일 : 2018. 3. 31)

순번	성명	주민번호	학교명	퇴직급여 예상액	생활자금 대여잔액	학자금포함 대여잔액	(급여 1/2 내) 생활자금초과액	보증보험 설정여부	퇴직 여부
1	○○○	*****-2*****	□□□□□	104,708,290	52,538,690	52,538,690	184,545	×	재직
2	○○○	*****-1*****	□□□□□	84,225,420	47,000,000	47,000,000	4,887,290	×	재직
3	○○○	*****-1*****	□□□□□□	69,041,200	34,800,000	34,800,000	279,400	×	재직
4	○○○	*****-2*****	□□□□□	66,192,640	33,250,300	33,250,300	153,980	×	재직
5	○○○	*****-1*****	□□□□□□□	58,499,410	29,400,000	29,400,000	150,295	×	재직
6	○○○	*****-1*****	□□□□□(□□)	53,513,880	26,900,000	26,900,000	143,060	×	재직
7	○○	*****-1*****	□□□□□□□	49,031,180	25,900,000	31,640,000	1,384,410	×	재직
8	○○○	*****-1*****	□□□□□□□	43,857,390	22,011,700	22,011,700	83,005	×	재직
9	○○○	*****-1*****	□□□□□□	41,830,610	21,055,490	21,055,490	140,185	×	재직
10	○○○	*****-2*****	□□□□□	29,629,230	15,314,380	15,314,380	499,765	×	퇴직
11	○○○	*****-2*****	□□□□□	21,085,470	12,388,280	16,118,280	1,845,545	×	재직
12	○○○	*****-1*****	□□□□□□□	19,989,660	10,000,000	10,000,000	5,170	×	재직
13	○○○	*****-1*****	□□□□□	16,759,180	8,469,510	8,469,510	89,920	×	재직
14	○○○	*****-2*****	□□□□□□	16,078,410	8,500,000	8,500,000	460,795	×	재직
15	○○○	*****-2*****	□□□□□	15,447,790	8,428,580	8,428,580	704,685	×	퇴직
16	○○○	*****-2*****	□□□□□	8,412,400	4,246,200	4,246,200	40,000	×	재직
초과 금액							11,052,050	-	

[별첨3]

학교기관 교직원 정년초과자 현황

(기준일 : 2018. 3. 31)

순번	성명	주민등록번호	기관명	직 구분	연령	정년일자
1	○○○	*****2*****	□□□□□□□	교원	66	2014-08-31
2	○○○	*****2*****	□□□□□□	교원	64	2017-02-28
3	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	69	2011-08-31
4	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	64	2016-08-31
5	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	69	2011-08-31
6	○○○	*****2*****	□□□□□□	교원	63	2018-02-28
7	○○○	*****1*****	□□□□□	교원	66	2014-08-31
8	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	64	2017-02-28
9	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	63	2018-02-28
10	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	63	2017-08-31
11	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	65	2016-02-28
12	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	70	2010-08-31
13	○○○	*****2*****	□□□□□□	교원	67	2013-08-31
14	○○○	*****2*****	□□□□□□□□□	교원	69	2011-08-31
15	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	73	2007-08-31
16	○○○	*****2*****	□□□□□□□□□□	교원	63	2018-02-28
17	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	63	2017-08-31
18	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	65	2015-02-28
19	○○○	*****1*****	□□□□□	교원	64	2017-02-28
20	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	65	2015-08-31
21	○○○	*****2*****	□□□□□□	교원	69	2011-08-31
22	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	65	2016-02-28
23	○○○	*****2*****	□□□□□□□	교원	64	2016-08-31
24	○○○	*****2*****	□□□□□□□	교원	63	2018-02-28
25	○○○	*****1*****	□□□□□	교원	77	2004-02-28
26	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	68	2012-08-31
27	○○○	*****1*****	□□□□□□	교원	63	2017-08-31
28	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	80	2000-02-28
29	○○○	*****2*****	□□□□□	교원	63	2017-02-28
30	○○○	*****1*****	□□□□□□□□	직원	62	2016-12-31
31	○○○	*****1*****	□□□□□□	직원	62	2016-12-31
32	○○○	*****1*****	□□□□□	직원	61	2017-12-31
33	○○○	*****1*****	□□□□□	직원	61	2017-12-31
34	○○○	*****1*****	□□□□□□□	직원	63	2015-12-31
35	○○○	*****1*****	□□□□□□	직원	61	2017-06-30